

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1334/2541

บริษัท เงินทุน ธีรชัย ทรัสต์ จำกัด	โจทก์
บริษัท นิมิตรโชค บ้าน และ ที่ดิน จำกัด	
	ผู้ร้อง
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
บริษัท ไท้เซี่ยงหล่ง จำกัด กับพวก	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 123

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดขยายระยะเวลานำเงินค่าซื้อทรัพย์มาวางครั้งแรกหนึ่งแล้ว แต่ผู้ร้องไม่ใช้ประโยชน์จากระยะเวลาที่ขยายให้นั้นดำเนินการชำระเงินค่าซื้อทรัพย์ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่กลับมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาก่อโดยอ้างเหตุเดียวกับที่ขอขยายระยะเวลาก่อนครั้งแรก เนื่องจากการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวเป็นดุลพินิจ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งจะพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควรตามพฤติการณ์แห่งคดี เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขยายระยะเวลาให้ผู้ร้องครั้งแรกหนึ่งแล้ว จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะ กำหนดเวลาให้ผู้ร้องนำเงินค่าซื้อทรัพย์ไปชำระเพราะเท่ากับเป็นการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อ

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งให้ผู้ร้องนำเงินค่าซื้อทรัพย์ไปวางต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายผู้ร้อง

ยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชำระเงินออกไป 30 วัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
อนุญาต ครั้นถึงกำหนดนัดผู้ร้องยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชำระเงินออกไปอีก 30
วัน โดยอ้างเหตุเดิม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อนุญาต ผู้ร้องเห็นว่า คำสั่งของเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ชอบ จึงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้วกำหนดเวลาให้
ผู้ร้องนำเงินไปวางต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า ผู้ร้องมาร้องเป็นคดีนี้เพื่อประวิงคดีและ
ประวิงการชำระเงินตามสัญญาซื้อขายทรัพย์ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันแล้วเห็นว่า คำสั่ง
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นไปโดยชอบจึงให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้อง
ว่าคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องขยายเวลาในการ
ชำระเงินค่าซื้อขายทรัพย์นั้นเป็นการกระทำที่ชอบหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า การขายทอด
ตลาดทรัพย์มีความมุ่งหมายที่จะนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายและ
ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความคุ้มครองจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ให้เกิดความเสียหายด้วย
โดยต้องไม่ปล่อยให้เนิ่นนานเกินความจำเป็น ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นผู้ซื้อขายได้ตั้งแต
วันที่ 7 สิงหาคม 2538 ตั้งแต่วันประมูลซื้อขาย จนถึงวันครบกำหนดที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตให้ขยายเวลาการนำเงินซื้อขายมาชำระ คือภายในวัน
ที่ 11 พฤศจิกายน 2539 หากผู้ร้องตั้งใจจริงก็ย่อมสามารถขวนขวายหาเงินมาชำระ

ค่าซื้อทรัพย์สินได้ไม่น่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยนานถึงปีเศษและการประมูลซื้อทรัพย์สินมีความหมายถึง ผู้ประมูลพร้อมเสมอที่จะชำระเงินประมูลตามเงื่อนไขของการประมูล แต่ผู้ร้องเพิ่งจะขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสามยอด ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ท้ายฎีกาของผู้ร้อง การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้อนุญาตให้ขยายเวลามาครั้งหนึ่งแล้วนับว่าได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ร้องเป็นเวลาพอสมควรแล้ว แต่ผู้ร้องไม่ใช้ประโยชน์จากระยะเวลาที่ขยายให้นั้นดำเนินการชำระเงินค่าซื้อทรัพย์สินตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่กลับมายื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอีกในวันสุดท้ายโดยไม่มีพฤติการณ์พิเศษหรือเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใดคงอ้างเหตุเดียวกับที่ขอขยายเวลาในครั้งแรก การจะอนุญาตหรือไม่เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แม้จะฟังได้ตามที่ผู้ร้องฎีกาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจจัดการทรัพย์สินของจำเลยตามอำนาจหน้าที่และระเบียบข้อบังคับปฏิบัติของกรมบังคับคดีเมื่ออนุญาตให้ผู้ร้องไปครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเพียงพอ ศาลฎีกาจึงไม่กำหนดเวลาให้ผู้ร้องนำเงินค่าซื้อทรัพย์สินไปชำระตามที่ผู้ร้องฎีกา มิฉะนั้นก็เท่ากับว่าศาลอนุญาตให้ขยายเวลาอีกนั่นเอง ส่วนที่ผู้ร้องว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้อนุญาตให้ขยายเวลาในคดีล้มละลายที่ ล. 556/2536 นั้น เห็นว่า การอนุญาตหรือไม่เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่จะสั่งตามที่เห็นสมควรในแต่ละกรณีซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีอาจไม่ตรงกันที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ผล อนุวัตรนิติการ-วินัส เรืองอำพัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ